



பழைய பட்டுப்புடவைகளுக்கு

கடன் வாங்கும்போதோ அல்லது காவல்துறை விசாரணையின்போதோ வெற்றுக் காசோலையிலும் வெற்று வெள்ளைத்தாளிலும் கையெழுத்திட்டு வாங்கிக் கொள்கிறார்களே... இதுபோல் வாங்க சட்டத்தில் இடமுண்டா... நாம் அப்படி கையெழுத்து போட்டுக் கொடுக்கலாமா?

- அ.யாழினி பர்வதம், சென்னை-78

பதில் சொல்கிறார் சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் நீ.இரா.ப.அய்யனார்



↑ நீ.இரா.ப.அய்யனார்

எந்தச் சூழலிலும் எந்தக் காரணத்துக்காகவும் வெற்றுத்தாளில் கையெழுத்து போடக் கூடாது. எழுதியோ அல்லது அச்சிட்டோ இருந்தால் மட்டுமே, அதை முழுவதுமாகப் படித்துப் பார்த்துவிட்டு பின்பே கையெழுத்திட வேண்டும். இந்த விஷயத்தில் தெரிந்தவர், தெரியாதவர், நம்பத்தகுந்த கம்பெனி என்று எந்த வேறுபாடும் பார்க்காமல் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும்.

கடன் கொடுக்கும் நபர் வெற்றுத்தாளில் வாங்கும் கையெழுத்து சட்டப்படி செல்லாது. ஆனால், அது காவல் நிலையத்திலோ, வேறு இடத்தாலோ மிரட்டி, அச்சுறுத்தி, அழுத்தம் கொடுத்து வாங்கப்பட்ட கையெழுத்து என்று நிரூபிக்க வேண்டிய கடமை சம்பந்தப்பட்ட நபருடையது. சில நேரங்களில் அப்படி நிரூபிக்க முடியாமல்கூட போக வாய்ப்பு உண்டு என்பதால் வெற்றுத்தாளில் கையெழுத்திடாமல் இருப்பதே பாதுகாப்பானது.

காசோலை (Cheque) என்பது சட்டபூர்வமாகப் பணத்தைக் கைமாற்ற உதவும் ஒரு பரிமாற்ற உரிமை ஆவணமாகும் (Negotiable Instrument). வெற்றுத்தாளில் கையெழுத்திடுவது எவ்வளவு ஆபத்தோ, அதேபோல் விவரங்கள் ஏதும் எழுதாமல் கையொப்பமிட்ட பிளாங்க் செக் (Blank Cheque) கொடுப்பதும் ஆபத்தானது. சட்டத்தில் இதற்கென தனி விதிகள் இல்லை என்றாலும், நிதி நிறுவனங்கள் ஈடாக இதை வாங்கிக்கொள்கின்றன. முக்கியமாக, வங்கிக் கணக்கில் போதிய பணமில்லாமல் செக் கொடுத்து அது திரும்பினால் (Cheque Bounce), அது சட்டப்படி கிரிமினல் குற்றமாகக் கருதப்பட்டு வழக்கும் தொடரப்படலாம்.

21 வயது நிரம்பிய அனைவரும் ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடச் சட்டப்படி தகுதி பெற்றவர்கள் என்பதால், பிளாங்க் செக், கடனுறுதிப் பத்திரம் (Pro-note / Promissory Note) அல்லது ஸ்டாம்ப் பேப்பரில் விவரங்களின்றி கையெழுத்திட்டால், நீங்கள் அறிந்துதான் செய்தீர்கள் என்றே சட்டம் கருதும். கடனை அடைத்த பிறகும் தனிநபர்கள் இந்த வெற்று ஆவணங்களைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி வழக்குத் தொடர்ந்தால் நீதிமன்றத்தில் உங்களை நிரூபிப்பது கடினம். எனவே, எப்போதுமே வெற்றுத்தாள் மற்றும் வெற்றுப் பத்திரங்களில் கையெழுத்திடாமல் தவிர்ப்பதே சட்டப்படி பாதுகாப்பானது.

உடல், மனநலம், உறவுகள், படிப்பு, வேலை என வழக்கமான ஏரியாக்கள் மட்டுமன்றி, யாரிடம் கேட்பது எனத் தயங்க வைக்கிற விஷயங்களுக்கும் தீர்வுகள் தரக் காத்திருக்கிறது அவள் விகடன். கேட்க நினைப்பதைத் தயங்காமல் கேளுங்கள்...